



PUTUSAN

Nomor 2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Mirza Aria Sahara Bin Choirul Hadi (alm) ;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 September 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karangrejo Timur 4/ 15 D Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- 2. Nama lengkap : Habib Zakaria als. Habib Bin Choirul Hadi (alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karangrejo Timur 4/ 15 D Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023

Hal. 1 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu M. Zainal Arifin, SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" yang berkedudukan di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205, Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 2472/Pid.Sus/2023, tertanggal 08 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MIRZA ARIA SAHARA Binti CHOIRUL HADI (Alm) dan terdakwa II. HABIB ZAKARIA Als.HABIB Bin CHOIRUL HADI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,05 (dua koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;

Hal. 2 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) tutup botol plastik warna coklat yang telah di lubangi dua dan di pasang sedotan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
- 4 (empat) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong lancip yang digunakan untuk skrup untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil minyak kayu putih tutupnya dilubangi kecil ukuran sedotan yang dipasang sedotan yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,00 (dua koma nol nol) gram;;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon dihukum ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas

Hal. 3 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. MIRZA ARIA SAHARA Binti CHOIRUL HADI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. HABIB ZAKARIA Als. HABIB Bin CHOIRUL HADI (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Jl. Karangrejo Timur Gg 4 No. 15 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr. MAWASDI Als. ADI (DPO) menghubungi para terdakwa melalui pesan Whatsapp pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, kemudian dalam pesan tersebut menyampaikan bahwa Sdr. MAWASDI Als. ADI (DPO) hendak menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa II. HABIB ZAKARIA Als. HABIB Bin CHOIRUL HADI (Alm), kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 terdakwa I. MIRZA ARIA SAHARA Binti CHOIRUL HADI (Alm) membuat janji untuk bertemu di rumah Jl. Karangrejo Timur Gg 4 No. 15 Kel. Wonokromo Surabaya, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa menerima penyerahan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr. MAWASDI Als. ADI, namun pada saat itu ada teman Sdr. MAWASDI Als. ADI dan oleh Sdr. MAWASDI Als. ADI narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada temannya sebanyak 2 (dua) poket yaitu kurang lebih 2 (dua) gram, kemudian untuk sisanya Sdr. MAWASDI Als. ADI menyuruh terdakwa II. HABIB ZAKARIA Als. HABIB Bin CHOIRUL HADI (Alm) untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga pergramnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Karangrejo Timur Gg 4 No. 15 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya para terdakwa telah ditangkap oleh

Hal. 4 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUSOLEH dan saksi SUSANDI RUSDIANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya karena para terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa I. MIRZA ARIA SAHARA Binti CHOIRUL HADI (Alm) ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
- 4 (empat) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong lancip yang digunakan untuk skrup untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil minyak kayu putih tutupnya dilubangi kecil ukuran sedotan yang dipasang sedotan yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,00 (dua koma nol nol) gram;
- Yang berada di dalam lemari didalam kamar terdakwa I. MIRZA ARIA SAHARA Binti CHOIRUL HADI (Alm).

Sedangkan terhadap terdakwa II. HABIB ZAKARIA Als. HABIB Bin CHOIRUL HADI (Alm) ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,05 (dua koma nol lima) gram;

Hal. 5 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) tutup botol plastik warna coklat yang telah di lubangi dua dan di pasang sedotan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Yang berada di depan kamar terdakwa II. HABIB ZAKARIA Als. HABIB Bin CHOIRUL HADI (Alm).

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 06896/NNF/2023 tanggal 4 September 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 25213/2023/NNF.- s/d 25224/2023/NNF: dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 1,18 (satu koma satu delapan) gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. MIRZA ARIA SAHARA Binti CHOIRUL HADI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. HABIB ZAKARIA Als. HABIB Bin CHOIRUL HADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Jl. Karangrejo Timur Gg 4 No. 15 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Hal. 6 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi saksi MUSOLEH dan saksi SUSANDI RUSDIANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya karena para terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa I. MIRZA ARIA SAHARA Binti CHOIRUL HADI (Alm) ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
 - 4 (empat) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong lancip yang digunakan untuk skrup untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil minyak kayu putih tutupnya dilubangi kecil ukuran sedotan yang dipasang sedotan yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,00 (dua koma nol nol) gram;
- Yang berada di dalam lemari didalam kamar terdakwa I. MIRZA ARIA SAHARA Binti CHOIRUL HADI (Alm).

Sedangkan terhadap terdakwa II. HABIB ZAKARIA Als. HABIB Bin CHOIRUL HADI (Alm) ditemukan barang bukti berupa ;

Hal. 7 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) tutup botol plastik warna coklat yang telah di lubangi dua dan di pasang sedotan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Yang berada di depan kamar terdakwa II. HABIB ZAKARIA Als. HABIB Bin CHOIRUL HADI (Alm).

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 06896/NNF/2023 tanggal 4 September 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 25213/2023/NNF.- s/d 25224/2023/NNF: dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 1,18 (satu koma satu delapan) gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Susandi Rusdianto :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Hal. 8 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polsek Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa saksi dengan sdr. Musoleh telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Karangrejo Timur Gg 4 No. 15 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
 - 4 (empat) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong lancip yang digunakan untuk skrup untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil minyak kayu putih tutupnya dilubangi kecil ukuran sedotan yang dipasang sedotan yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,00 (dua koma nol nol) gram;

Yang berada di dalam lemari didalam kamar terdakwa I. Mirza Aria Sahara Binti Choirul Hadi (Alm).

Hal. 9 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap terdakwa II. Habib zakaria als. Habib bin choirul hadi (Alm) ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) tutup botol plastik warna coklat yang telah di lubangi dua dan di pasang sedotan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Yang berada di depan kamar terdakwa II. Habib zakaria als. Habib bin Choirul Hadi (Alm).

- Bahwa awalnya Sdr. Mawasdi Als. ADI menghubungi para terdakwa melalui pesan Whatsapp pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, kemudian dalam pesan tersebut menyampaikan bahwa Sdr. Mawasdi Als. ADI hendak menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa II. Habib zakaria als. Habib bin choirul hadi (Alm), kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 terdakwa I. Mirza Aria Sahara Binti Choirul Hadi (Alm) membuat janji untuk bertemu di rumah Jl. Karangrejo Timur Gg 4 No. 15 Kel. Wonokromo Surabaya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Karangrejo Timur Gg 4 No. 15 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya para terdakwa menerima penyerahan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Mawasdi Als. ADI, namun pada saat itu ada teman Sdr. Mawasdi Als. ADI dan oleh Sdr. Mawasdi Als. ADI narkotika jenis sabu tersebut di serahkan kepada temannya sebanyak 2 (dua) poket yaitu kurang lebih 2 (dua) gram, kemudian untuk sisanya Sdr. Mawasdi Als. ADI menyuruh terdakwa II. Habib zakaria als. Habib bin choirul hadi (Alm) untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga pergramnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Polsek Wonokromo untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 10 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **Musoleh**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tertanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Para Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek Wonokromo Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Karangrejo Timur Gg 4 No. 15 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
 - 4 (empat) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong lancip yang digunakan untuk skrup untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Hal. 11 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik kecil minyak kayu putih tutupnya dilubangi kecil ukuran sedotan yang dipasang sedotan yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,00 (dua koma nol nol) gram;

Yang berada di dalam lemari didalam kamar terdakwa I. Mirza Aria Sahara Binti Choirul Hadi (Alm)

Sedangkan terhadap terdakwa II. Habib zakaria als. Habib bin Choirul Hadi (Alm) ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) tutup botol plastik warna coklat yang telah di lubangi dua dan di pasang sedotan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Yang berada di depan kamar terdakwa II. Habib Zakaria Als. Habib Bin Choirul Hadi (Alm).

- Bahwa awalnya Sdr. Mawasdi Als. Adi menghubungi terdakwa I. Mirza Aria Sahara Binti Choirul Hadi melalui pesan Whatsapp pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, kemudian dalam pesan tersebut menyampaikan bahwa Sdr. Mawasdi Als. Adi hendak menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa II. Habib zakaria als. Habib bin choirul hadi (Alm), kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 terdakwa I. Mirza Aria Sahara Binti Choirul Hadi membuat janji untuk bertemu di rumah Jl. Karangrejo Timur Gg 4 No. 15 Kel. Wonokromo Surabaya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Karangrejo Timur Gg 4 No. 15 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya terdakwa I. Mirza Aria Sahara Binti Choirul Hadi menerima penyerahan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Mawasdi Als. ADI, namun pada saat itu ada teman Sdr. Mawasdi Als. Adi dan oleh Sdr. Mawasdi Als. Adi narkotika jenis sabu tersebut di serahkan

Hal. 12 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada temannya sebanyak 2 (dua) poket yaitu kurang lebih 2 (dua) gram, kemudian untuk sisanya Sdr. Mawasdi Als. Adi menyuruh terdakwa II. Habib Zakaria Als. Habib Bin Choirul Hadi (Alm) untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga pergramnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dalam menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06896/NNF/2023 tanggal 4 September 2023, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor : 25213/2023/NNF.- s/d 25224/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) tutup botol plastik warna coklat yang telah di lubangi dua dan di pasang sedotan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
- 4 (empat) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong lancip yang digunakan untuk skrup untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Hal. 13 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil minyak kayu putih tutupnya dilubangi kecil ukuran sedotan yang dipasang sedotan yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,00 (dua koma nol nol) gram;;

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Karangrejo Timur Gg 4 No. 15 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Susandi Rusdianto dan saksi Musoleh yaitu anggota kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya karena para terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Susandi Rusdianto dan saksi Musoleh telah melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
 - 4 (empat) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong lancip yang digunakan untuk skrup untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;

Hal. 14 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil minyak kayu putih tutupnya dilubangi kecil ukuran sedotan yang dipasang sedotan yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,00 (dua koma nol nol) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) tutup botol plastik warna coklat yang telah di lubangi dua dan di pasang sedotan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 06896/NNF/2023 tanggal 4 September 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 25213/2023/NNF.- s/d 25224/2023/NNF: berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya kurang lebih 1,172 gram dan 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,008 (nol koma nol nol delapan), seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar para terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pertama** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Hal. 15 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Para Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Mirza Aria Sahara Bin Choirul Hadi (alm) dan Habib Zakaria als. Habib Bin Choirul Hadi (alm) sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Hal. 16 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. Mirza Aria Sahara Bin Choirul Hadi (alm) dan Terdakwa II. Habib Zakaria als. Habib Bin Choirul Hadi (alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Karangrejo Timur Gg 4 No. 15 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Susandi Rusdianto dan saksi Musoleh yaitu anggota kepolisian dari Polsek Wonokromo Surabaya karena para terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dan dari penangkapan terhadap Para Terdakwa, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;

Hal. 17 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong lancip yang digunakan untuk skrup untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil minyak kayu putih tutupnya dilubangi kecil ukuran sedotan yang dipasang sedotan yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,00 (dua koma nol nol) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) tutup botol plastik warna coklat yang telah di lubangi dua dan di pasang sedotan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 06896/NNF/2023 tanggal 4 September 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 25213/2023/NNF.- s/d 25224/2023/NNF: berupa 9 (sembilan) kantong plastik

Hal. 18 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya kurang lebih 1,172 gram dan 3 (tiga) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,008 (nol koma nol nol delapan), seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Para Terdakwa secara melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanamam, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut, telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dimana Para Terdakwa menguasai Narkotika tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika tersebut, dengan demikian Para Terdakwa telah bersepakat dengan tujuan pengusaan Narkotika tersebut untuk dijual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu dalam rangka adanya permufakatan jahat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa ;

Hal. 19 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hal. 20 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa I. Mirza Aria Sahara Binti Choirul Hadi (Alm) dan Terdakwa II. Habib Zakaria Als.Habib Bin Choirul Hadi (Alm) tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing **selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,05 (dua koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna coklat yang telah di lubangi dua dan di pasang sedotan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
 - 4 (empat) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang dipotong lancip yang digunakan untuk skrup untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;

Hal. 21 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil minyak kayu putih tutupnya dilubangi kecil ukuran sedotan yang dipasang sedotan yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan adalah 2,00 (dua koma nol nol) gram;;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh **Taufan Mandala, SH., MHum.**, selaku Hakim Ketua, **Tongani, SH., MH.**, dan **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 05 Februari 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Sikan, S.Sos. SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh R Ocky Selo Handoko, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Tongani, SH., MH**

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

2. **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos. S.H

Hal. 22 Putusan No.2472/Pid.Sus/2023/PN.Sby